cã thÓ hµng tiÒm Èn chÊt l-îng xÊu tr-íc khi ®-a hµng vµo kho. Tõ ®ã C«ng ty Seda còng ngõng thanh to¸n tiÒn thuª kho;

- §Çu th¸ng 2/X+1, Phã Gi¸m ®èc C«ng ty Seda ký lÖnh xuÊt toµn bé l« hµng ra khái kho hµng. Sè l-îng bao trong kho cßn l¹i lµ 1.000 bao, t-¬ng ®-¬ng 500 tÊn (lµ l-îng hµng ®-îc kiÓm kª tõ th¸ng 10/X). Nh-ng C«ng ty NhËt Linh kh«ng chÞu xuÊt hµng víi hai lý do: thø nhÊt lµ lÖnh xuÊt hµng kh«ng hîp lÖ, thø hai lµ C«ng ty NhËt Linh gi÷ l¹i toµn bé l« hµng ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n; Ph¶n øng tr-íc viÖc lµm nµy cña C«ng ty NhËt Linh, Gi¸m ®èc C«ng ty Seda ®· cã v¨n b¶n x¸c nhËn lÖnh xuÊt hµng cña Phã Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ®Ò nghÞ C«ng ty NhËt Linh sím cho xuÊt hµng ®Ó C«ng ty Seda kÞp thêi b¸n hµng lÊy tiÒn thanh to¸n phÝ thuª kho. C«ng ty NhËt Linh kh«ng cã ý kiÕn tr¶ lêi.
- §Õn th¸ng 8/X+1, C«ng ty NhËt Linh cã c«ng v¨n yªu cÇu C«ng ty Seda thanh to¸n tiÒn thuª kho, nÕu kh«ng sÏ khëi kiÖn ra Tßa ¸n. Theo tÝnh to¸n cña C«ng ty NhËt Linh th× sè tiÒn thuª C«ng ty Seda cßn nî cho ®Õn thêi ®iÓm nµy lµ: 500 tÊn x 9.000®/tÊn/th¸ng x 12 th¸ng (tõ th¸ng 9/X ®Õn th¸ng 8/X+1) = 54.000.000®; ph¹t vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n lµ 5% x 270.000.000® = 13.500.000®

C©u 4 (1 ®iÓm): *X¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin cÇn lµm rõ ®Ó cã ®Þnh h-íng t- vÊn*

C©u 5 (1 ®iÓm): *Nªu c¸c tµi liÖu ®Ò nghÞ kh¸ch hµng cung cÊp*

T×nh tiÕt bæ sung

Hai bªn thèng nhÊt ®Ò nghÞ c¬ quan gi¸m ®Þnh ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n hµng bÞ h-háng. Theo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh th× kho hµng ®¸p øng yªu cÇu vÒ ®é Èm cho phÐp, nguyªn nh©n cña viÖc l« hµng bÞ háng lµ do ngÊm mÆn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.

C«ng ty Seda muèn biÕt nÕu bÞ khëi kiÖn, hä cã ph¶i chÞu toµn bé tiÒn thuª kho lµ 54 triÖu ®ång vµ 13,5 triÖu tiÒn ph¹t hîp ®ång hay kh«ng.

C©u 6 (1.5 ®iÓm): *LuËt s- h·y ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vô viÖc*

C©u 7 (1 ®iÓm): *NÕu ph¶i t- vÊn cho kh¸ch hµng vÒ viÖc lùa chän träng tµi gi¶i quyÕt tranh chÊp, LuËt s- sÏ ph©n tÝch cho kh¸ch hµng nh÷ng néi dung g× vÒ -u, nh-îc ®iÓm cña ph-¬ng thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng träng tµi so víi Tßa ¸n*

T×nh tiÕt bæ sung

Gi¶ thiÕt b¹n lµ LuËt s- cña C«ng ty TNHH NhËt Linh. C«ng ty TNHH NhËt Linh cã ý ®Þnh kiÖn C«ng ty Seda víi c¸c yªu cÇu i/tr¶ tiÒn thuª kho lµ 500 tÊn x 9.000®/tÊn/th¸ng x 12 th¸ng (tõ th¸ng 9/X ®Õn th¸ng 8/X+1) = 54.000.000®; ii/ph¹t vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n lµ 5% x 270.000.000® = 13.500.000®.

C©u 8 (1 ®iÓm)*: LuËt s- t- vÊn cho C«ng ty NhËt Linh kiÖn ra Tßa ¸n nµo?T¹i sao?*

C©u 9 (1 ®iÓm)*: Kinh nghiÖm cña LuËt s- rót ra tõ thùc tiÔn nµy*